

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6492 -
6510/2531

นายยนต์ อุดมสุข กับพวก
การทำเรือแห่งประเทศไทย

โจทก์
ล.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 10

ตามข้อตกลงกำหนดให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีที่ถูกลีกจ้างได้ โจทก์จึงมีสิทธิหยุดพักผ่อนสำหรับวันที่สะสมมาในปีที่ถูกลีกจ้าง เมื่อโจทก์มิได้หยุดพักผ่อนและถูกลีกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยคิดคำนวณค่าจ้างในปีที่เลิกจ้างนั้นให้แก่โจทก์

โจทก์ทั้งสิบแก้ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสิบแก้เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแก้เพราะเหตุเกษียณอายุโจทก์แต่ละคน มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีในปี ๒๕๓๐ และปี ๒๕๓๑ ได้ปีละสิบวัน จำเลยไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๑๕ และโจทก์ที่ ๑๗ ถึงโจทก์ที่ ๑๙ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ยังขาดแก่โจทก์ทั้งสิบแก้ และจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๑๕ และแก่โจทก์ที่ ๑๗ ถึงโจทก์ที่ ๑๙ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสิบแก้สำนวนให้การว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบแก้โจทก์แต่ละคนไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพราะโจทก์แต่ละคนไม่

ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีเอง วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่โจทก์แต่ละคนฟ้องไม่
ถูกต้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๑๙
พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ที่ ๑
ถึงโจทก์ที่ ๑๕ และแก่โจทก์ที่ ๑๗ ถึงโจทก์ที่ ๑๙ พร้อมดอกเบี้ยทั้งนี้สำหรับโจทก์ที่
๔ ที่ ๗ ที่ ๘ และที่ ๙ ไม่ขอดอกเบี้ยมาทั้งสองจำนวนจึงไม่จ่ายให้

จำเลยทั้งสิบเก้าสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าการหยุดพักผ่อนประจำปี
โจทก์แต่ละคนจะเลือกหยุดวันใดก็ได้ จำเลยไม่เคยยับยั้ง แต่โจทก์แต่ละคนไม่ใช่
สิทธิลาหยุดเอง การเรียกเอาค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจึงเป็นการใช้สิทธิโดย
ไม่สุจริต และที่ศาลแรงงานกลางคำนวณค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี
สะสม โดยคิดจากค่าจ้างของปีที่ถูกเลิกจ้างเป็นการไม่ถูกต้องพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
จำเลยมิได้กำหนดล่วงหน้าให้โจทก์แต่ละคนลาหยุดพักผ่อนประจำปีได้ในช่วงใด
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๑๐ จำเลยจึงไม่อาจ
อ้างได้ว่าโจทก์แต่ละคนไม่ใช่สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีเอง โจทก์แต่ละคนจึงมี
สิทธิฟ้องเรียกค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากจำเลยได้ และไม่เป็นการใช้
สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใดส่วนการคิดคำนวณค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี
ที่สะสมและ เลื่อนไปรวมหยุดในปีที่ถูกเลิกจ้างนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อมีการ
ตกลงให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีที่ถูกเลิกจ้าง โจทก์
แต่ละคนย่อมมีสิทธิหยุดพักผ่อนสำหรับวันที่สะสมมาในปีที่ถูกเลิกจ้างได้ เมื่อโจทก์
แต่ละคนมิได้หยุดพักผ่อนและถูกเลิกจ้างโดยที่มิได้กระทำความผิด จำเลยก็มีหน้าที่

ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยคิดคำนวณจากค่าจ้างในปีที่เลิกจ้าง
ให้แก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางคิดคำนวณมาจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิรัตน์ ลัทธพิวงศกร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ